Dienstleistungsvertrag

Vertragsnummer: DV-2025-8168

zwischen

Nerger
Norma-Dippel-Ring 9817, 51367 Perleberg
– nachfolgend „Auftraggeber“ –

und

Weller AG & Co. KGaA
Freia-Schuchhardt-Weg 33-83, 66498 Staßfurt
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen des Auftragnehmers im Bereich „Winterdienst“ (nachfolgend „Leistungen“). Diese umfassen die Räumung und Streuung der Gehwege, Zufahrten und Parkflächen auf dem Betriebsgelände des Auftraggebers in der Zeit von November bis März.

(2) Der Auftragnehmer erbringt die Leistungen eigenverantwortlich und mit qualifiziertem Personal. Er ist berechtigt, Subunternehmer einzusetzen, sofern der Auftraggeber zuvor in Textform zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsbeginn und Laufzeit

(1) Der Vertrag beginnt am 1. April 2025 und wird für eine Laufzeit von 12 Monaten fest abgeschlossen; er endet am 31.03.2026.

§ 3 Vergütung

(1) Für die Leistungen erhält der Auftragnehmer eine monatliche Pauschale in Höhe von 1.699,22 € netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Der Auftragnehmer stellt die Vergütung zu Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraums in Rechnung; Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.

(3) Zusätzliche Leistungen, die über den Vertragsgegenstand hinausgehen, werden nach vorheriger Absprache gesondert vergütet.

§ 4 Kündigung

(1) Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 5 Vertragsverlängerung

(1) Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert er sich automatisch um jeweils weitere 12 Monate.

§ 6 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen dieses Vertrags erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags fort.

§ 7 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Formerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Gerichtsstand ist Perleberg.

Perleberg, den 7. März 2025

Brunhilde Fiebig
für den Auftraggeber

Malte Junken
für den Auftragnehmer